Landkreditt Forsikring



Motorvogn

Vilkår

Gjelder fra 15.09.2023

Landkreditt Forsikring AS
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo

Telefon: 23 00 08 00

E-post: forsikring@landkreditt.no

Innholdsfortegnelse

1 HVEM, HVOR OG HVA 3

1.1 Hvem er forsikret 3
1.2 Hvor gjelder forsikringen 3
1.3 Hva er forsikret 3

2 ANSVAR 3

2.1 Hva dekkes 3
2.2 Hva dekkes ikke 3
2.3 Forsikringssum 4
2.4 Egenandel 4

3 DELKASKO 4

3.1 Hva dekkes 4
3.2 Hva dekkes ikke 4
3.3 Forsikringssum 4
3.4 Egenandel 4

4 KASKO 4

4.1 Hva dekkes 4
4.2 Hva dekkes ikke 4
4.3 Forsikringssum 4
4.4 Egenandel 4

5 REDNING 5

5.1 Hva dekkes 5
5.2 Hva dekkes ikke 5
5.3 Forsikringssum 5
5.4 Egenandel 5

6 INNBO OG LØSØRE 5

6.1 Hva dekkes 5
6.2 Hva dekkes ikke 5
6.3 Forsikringssum 5
6.4 Egenandel 5

7 SKADE 6

7.1 Reparasjon 6
7.2 Tap/totalskade 6
7.3 Egenandel 6

8 BEGRENSNINGER 7

8.1 Beruselse 7
8.2 Grov uaktsomhet/forsett 7
8.3 Hastighetsløp, fartsprøver, terrengkjøring og kjøring på avsperret område, bane eller vei 7
8.4 Ombygd, trimmet eller tunet kjøretøy 7
8.5 Bildeling 7
8.6 Passasjertransport 7
8.7 Naturkatastrofer 7
8.8 Identifikasjon 7

9 RETTSHJELP 7

9.1 Hva dekkes 7
9.2 Hva dekkes ikke 8
9.3 Forsikringssum 9
9.4 Egenandel 9
9.5 Behandling av rettshjelpskader 9

10 FØRER- OG PASSASJERULYKKE 9

10.1 Hva dekkes 9
10.2 Hva dekkes ikke 11
10.3 Forsikringssum 12
10.4 Egenandel 12

11 BONUS OG SESONGBASERT PRIS 12

11.1 Bonus 12
11.2 Sesongbasert pris 12

12 TILLEGGSDEKNINGER 13

12.1 Leiebil 13
12.2 Panthaver 13
12.3 Leasing 13
12.4 Kasko Pluss 14
12.5 Maskinskade 14
12.6 Ikke i bruk 15
12.7 Lagringsforsikring 15

Landkreditt Forsikring

MOTORVOGN

1 Hvem, hvor og hva

1.1 Hvem er forsikret

Forsikringsavtaleloven § 7-1 i er fraveket. I stedet gjelder følgende:

Forsikringen gjelder for
a) forsikringstaker
b) registrert eier av kjøretøyet
c) lovlig bruker av kjøretøyet
d) andre med tinglyst eiendomsrett i kjøretøyet

1.2 Hvor gjelder forsikringen

a) Forsikringen gjelder i Europa, unntatt Russland og Belarus.
b) Utenfor EU/EØS-landene gjelder kun ansvarsforsikringen, og da på reise av inntil tre måneders varighet.
c) Dersom kun delkasko er valgt, gjelder redningsforsikringen kun i Norden.
d) Rettshjelpsdekningen gjelder kun i Norden.
e) Ansvarsforsikringen for el-sparkesykkel (små elektriske kjøretøy) gjelder kun i Norge.

1.3 Hva er forsikret

1.3.1 Person-/varebil (til privat bruk)

a) Kjøretøy jfr. forsikringsbevis
b) Ett sett ekstra hjul i standard utførelse
c) Ekstrautstyr
d) Personlig løsøre

1.3.2 Bobil

a) Kjøretøy jfr. forsikringsbevis Erstatningen er begrenset til forsikringssummen som kommer frem i forsikringsbeviset.
b) Fortelt og tilbygg til campingvogn, når dette samt forsikringssum kommer frem i forsikringsbeviset.

1.3.3 Gårdsbil og veteranbil

a) Kjøretøy og forsikringssum jfr. forsikringsbevis.
b) Ett sett ekstra hjul i standard utførelse.
c) Ekstrautstyr.
d) Personlig løsøre

1.3.4 Motorsykkel, moped, terrengkjøretøy og snøscooter

a) Kjøretøy jfr. forsikringsbevis.
b) Kjøredress, hjelm, hansker og støvler.

1.3.5 Campingvogn og tilhenger

a) Kjøretøy og forsikringssum jfr. forsikringsbevis.
b) Fortelt og tilbygg til campingvogn, når dette samt forsikringssum kommer frem i forsikringsbeviset.

2 Ansvar

Det kommer frem av forsikringsbeviset om ansvar er dekket.

2.1 Hva dekkes

Skade på personer og andres ting jfr. bilansvarsloven.

I andre land enn Norge dekkes ansvar etter skadestedets lovgivning.

2.2 Hva dekkes ikke

Erstatningansvar etter annet rettsgrunnlag enn bilansvarsloven.

2.3 Forsikringssum

a) Ubegrenset sum for skade på personer.
b) Inntil kr 100 000 000 for skade på andres ting.

2.4 Egenandel

Ingen egenandel dersom ikke annet kommer frem av forsikringsbeviset.

3 Delkasko

Det kommer frem av forsikringsbeviset om delkasko er dekket.

3.1 Hva dekkes

a) Skade på eller tap av egen bil som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og eksplosjon.
b) Skade på eller tap av egen bil som følge av tyveri eller forsøk på tyveri.
c) Skade på glassruter, herunder soltak.
d) Utgifter til redning dekkes hvis dette kommer frem av forsikringsbeviset. Se ellers punkt 5 Redning.
e) Skade på eller tap av personlig løsøre.

3.2 Hva dekkes ikke

a) Skade som følge av gradvis slitasje, korrosjon samt annen tæring eller som
b) fabrikant, importør, leverandør eller reparatør er ansvarlig for i henhold til garanti eller annet rettsgrunnlag
c) Skade på eller tap av kontanter, mobiltelefon, smykker, antikviteter, verdipapir, bank- og kredittkort, varer eller utstyr som brukes i yrke eller erverv, matvarer, tobakk og alkohol.

3.3 Forsikringssum

a) Markedsverdi dersom ikke annet kommer frem av forsikringsbeviset.
b) Glass dekkes med inntil 50 % av kjøretøyets markedsverdi.
c) Hjul, ekstrautstyr og personlig løsøre dekkes med inntil kr 10 000, men maksimalt kr 5 000 per enkeltgjenstand.
d) Kjøredress, hjelm, hansker og støvler dekkes med inntil kr 10 000.

3.4 Egenandel

a) Egenandel brann og tyveri er kr 4 000 dersom ikke annet kommer frem av forsikringsbeviset.

   Ved fabrikkmontert eller dokumentert FG-godkjent alarm eller sporingssystem, reduseres egenandelen ved tyveri med kr 4 000.

b) Egenandel bytte av glass er kr 2 500 dersom ikke annet kommer frem av forsikringsbeviset. Ved reparasjon av glass trekkes det ingen egenandel.

4 Kasko

Det kommer frem av forsikringsbeviset om kasko er dekket.

4.1 Hva dekkes

Utover det som dekkes under punkt 3.1, dekkes skade som følge av sammenstøt, utforkjøring, velt eller annen plutselig, tilfeldig og ytre påvirkning.

4.2 Hva dekkes ikke

Se punkt 3.2.

4.3 Forsikringssum

Markedsverdi dersom ikke annet kommer frem av forsikringsbeviset.

4.4 Egenandel

Egenandel kommer frem av forsikringsbeviset.

Landkreditt Forsikring

5 Redning

Det kommer frem av forsikringsbeviset om redning er dekket.

5.1 Hva dekkes

a) Berging og tauing av kjøretøy til nærmeste verksted eller, hvis rimeligere, reparasjon på stedet ved erstatningsmessig skade, utelåsing, brukket eller mistet nøkkel, tomt batteri eller tomt for drivstoff.
b) Hjemtransport av fører, passasjerer og kjøretøy hvis fører og/eller passasjer rammes av plutselig sykdom, ulykke eller død og ikke kan fortsette reisen eller må søke hjelp hos nærmeste lege/sykehus.
   Etter forhåndsavtale kan merutgifter til hotellopphold i stedet for hjemreise dekkes når kjøretøyet repareres på stedet innen rimelig tid.
c) Transport av reservedeler ved reise utenfor Norden når disse ikke kan fremskaffes lokalt og er nødvendig for å sette kjøretøyet i trafikksikker stand.

5.2 Hva dekkes ikke

a) Reparasjon på verksted
b) Deler
c) Transport av deler, hjemreise og hotellopphold uten at dette er avtalt på forhånd
d) Utgifter som kan erstattes gjennom garanti eller lignende

5.3 Forsikringssum

Inntil 50 % av kjøretøyets markedsverdi.

5.4 Egenandel

Egenandel kr 500 dersom ikke annet kommer frem av forsikringsbeviset.

6 Innbo og løsøre

Det kommer frem av forsikringsbeviset om innbo og løsøre for campingbil er dekket.

6.1 Hva dekkes

a) Skade eller tap som følge av sammenstøt, utforkjøring, velt eller annen plutselig, tilfeldig og ytre påvirkning.
b) Skade eller tap som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og eksplosjon.
c) Skade eller tap som følge av tyveri eller forsøk på tyveri.

6.2 Hva dekkes ikke

Tyveri i fra fortelt.

6.3 Forsikringssum

Forsikringssummen kommer frem av forsikringsbeviset. Enkeltgjenstand dekkes med inntil kr 5 000.

6.4 Egenandel

Egenandel er den samme som for kasko/delkasko.

Landkreditt Forsikring

7 Skade

Ved skade skal forsikringstaker snarest melde fra til forsikringsforetaket, før kjøretøyet settes inn på verksted.

Følgende skader skal i tillegg meldes politiet

- Personskader
- Skader på dyr
- Brann
- Innbrudd
- Tyveri
- Hærverk
- Ran

Forsikringsforetaket kan kreve at også andre skader meldes politiet.

Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til forsikringsforetaket innen et år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet.

Skade meldes til skade@landkreditt.no eller kontakt oss på telefon 23 00 08 00

Forsikringsavtaleloven § 6-1 er fraveket. Isteden gjelder følgende:

7.1 Reparasjon

a) Kan kjøretøyet repareres til vesentlig samme stand som før, erstattes reparasjonskostnaden. Dersom reparasjon av de enkelte deler etter forsikringsforetaket sin vurdering ikke vil lønne seg, teknisk eller økonomisk, skiftes disse ut med vesentlig likeverdige deler. Dersom deler ikke er tilgjengelig i markedet eller kan skaffes for det aktuelle kjøretøyet, skjer oppgjør i form av kontantoppgjør (se punkt 7.1 f).
b) Forsikringsforetaket kan avgjøre hvilket verksted som skal reparere kjøretøyet.
c) Eventuell verdiforringelse som følge av reparasjon erstattes ikke.
d) Erstatning for ettermontert utstyr avskrives med 10 % av nyvverdien for hvert påbegynte år siden det var nytt, maksimalt 50 %.
e) Innebærer reparasjonen en forbedring, gjøres det fradrag tilsvarende verdien av forbedringen.
f) Forsikringsforetaket avgjør om det skal utbetales kontanterstatning i stedet for reparasjon. Kontanterstatning, eksklusive merverdiavgift, utbetales på grunnlag av takst. Arbeidskostnadene erstattes med 50 %.

7.2 Tap/totalskade

a) Er det etter forsikringsforetaket sin vurdering ikke økonomisk forsvarlig å reparere kjøretøyet, eller det har gått tapt, erstattes markedsverdien. Det vil si hva det det ville koste å anskaffe et kjøretøy i vesentlig samme stand av tilsvarende fabrikat, type og årgang.
b) I kombinasjon med Kasko Pluss dekkes nytt kjøretøy eller beløpet for nytt kjøretøy (se punkt 12.4.1 e). For leaset kjøretøy, dekkes resterende startleie (se punkt 12.4.1 f).
c) Skadet kjøretøy overtas av forsikringsforetaket.
d) Kjøretøy eller annen del/utstyr som kommer til rette etter at det er utbetalt erstatning, tilfaller forsikringsforetaket.

7.3 Egenandel

Det trekkes en egenandel fra skadeoppgjøret. Dersom egenandelen ikke går frem av forsikringsbeviset, er denne angitt i forsikringsvilkåret for dekningen.

I tillegg gjelder følgende:

a) Er det avtalt at kjøretøyet ikke skal brukes av fører under 23 år, og fører i skadeøyeblikket er under 23 år, økes egenandelen med kr 10 000 for ansvar/kasko.
b) Ved utleie av bobil, økes egenandelen med kr 10 000 for ansvar/kasko.

c) Overskrides kjørelengde for gårdsbil og veteranbil (henholdsvis 12 000 og 5 000 km), økes egenandelen med kr 10 000 for ansvar/kasko.

8 Begrensninger

Følgende forhold kan medføre bortfall eller reduksjon av erstatning.

8.1 Beruselse

Skade som skyldes bruk av alkohol eller andre berusende/bedøvende middel jfr. forsikringsavtaleloven $ 4-9 dekkes ikke.

8.2 Grov uaktsomhet/forsett

Skade som skyldes grov uaktsomhet eller forsett dekkes ikke eller kan reduseres.

8.3 Hastighetsløp, fartsprøver, terrengkjøring og kjøring på avsperret område, bane eller vei

a) Skade som følge av deltagelse i eller trening til hastighetsløp, fartsprøver og terrengkjøring dekkes ikke.
b) Skade som følge av kjøring på avsperret område, bane eller vei dekkes ikke. Forsikringen gjelder likevel kjøring som inngår i obligatorisk opplæring til førerkort.

8.4 Ombygd, trimmet eller tunet kjøretøy

Skade som følge av ombygd, trimmet eller tunet kjøretøy, herunder endret programvare, som ikke er godkjent av Statens Vegvesen dekkes ikke.

8.5 Bildeling

Skade som følge av at bilen benyttes til bildeling eller lignende dekkes ikke.

8.6 Passasjertransport

Transport av passasjerer mot betaling dekkes ikke.

8.7 Naturkatastrofer

Forsikringsforetaket dekker ikke tap eller skade og økning i tap eller skade som direkte eller indirekte står i sammenheng med jordskjelv og vulkanske utbrudd.

8.8 Identifikasjon

Forsikringsavtalelovens § 4-11a gjelder.

9 Rettshjelp

Det kommer frem av forsikringsbeviset om rettshjelp er dekket.

9.1 Hva dekkes

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner dekkes når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av forsikret kjøretøy.

Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft.

I vurderingen av hva som er rimelige og nødvendige utgifter, er tvisteloven § 10-5 og kapittel 20 i regler for god advokatskikk og Advokatforeningens salærveiledning, retningsgivende.

Tvisten må falle inn under meklingsinstitusjoner med begrenset domsmyndighet, jfr. domstolloven § 1, 2 ledd eller de alminnelige domstoler, jfr. domstolloven § 1, 1 ledd. Dersom saken føres for særdomstol, jfr. domstolloven § 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter.

9.1.1 Utgifter til retten, sakkyndige og vitner

Forsikringsforetaket dekker utgifter til:

a) sakkyndige som er oppnevnt av retten.
b) sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, så lenge utgiftene på forhånd er godkjent av forsikringsforetaket.
c) vitner, kun ved hovedforhandlinger og bevisopptak.

9.1.2 Sakskostnader

Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra forsikringsforetaket dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten godkjennelse fra forsikringsforetaket bærer sikrede omkostningene selv. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.

9.1.3 Tvist oppstått når kjøretøyet er solgt eller ved kjøp av nytt kjøretøy

Selv om kjøretøyforsikringen ikke var i kraft da tvisten oppstod, dekkes likevel følgende tvilstilfeller:

a) Dersom kjøretøyet er solgt og forsikringen hos forsikringsforetaket opphørte i forbindelse med salget, dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier.
b) Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av nytt kjøretøy som sikrede ennå ikke har ordnet egen forsikring på, dekkes rettshjelputgifter dersom nåværende kjøretøy var forsikret i forsikringsforetaket på kjøpstidspunktet.

9.2 Hva dekkes ikke

a) Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv med mindre tvisten gjelder skade på fører av kjøretøyet.
b) Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdningsbidrag, bo-deling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker.
c) Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene.
d) Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandlinger dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner.
e) Straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven $ 3-3 (visse personlige krenkinger), $ 3-5 (oppreisning) og $ 3-6 (krenking av privatlivets fred).
f) Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning.
g) Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige.
h) Tvist i saker ved trafikkskade på person der rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand og til spesialutredninger kan kreves erstattet under bilansvarsloven (jfr. skadeerstatningslovens $ 3-1). Utgifter til rettslig behandling av slike tvister kan imidlertid dekkes etter at stevning er tatt ut mot trafikkforsikringsselskapet (jfr. punkt 2.1) og dette har avslått å dekke videre rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med tvisten. Øvrige bestemmelser i rettshjelpsforsikringen gjelder ellers for tvisten.
i) Rettsgebyr i ankeinstans.

Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler.

j) Idømte sakskostnader, enten de har hjemmel i lov eller avtale, dekkes ikke.

9.3 Forsikringssum

Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til forsikringssummen som kommer frem av forsikringsbeviset, selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i forskjellige forsikringsselskap, eller om den/de forsikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere forsikringsselskap.

Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av forsikringsforetaket på forhånd.

9.4 Egenandel

Egenandel kr 4 000 med tillegg av 20 % av det overskytende beløp.

Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.

9.5 Behandling av rettshjelpskader

a) Vil sikrede søke om å få dekket utgifter til juridisk bistand under rettshjelpsforsikringen, skal forespørsel/krav snarest meldes til forsikringsforetaket og senest ett år etter at advokat ble kontaktet. Dersom advokat benyttes under offentlig forvaltningsbehandling, regnes fristen for melding til forsikringsforetaket fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandlingen er fullt utnyttet.

b) Forsikringsforetaket har rett til å velge advokat som etter sakens art og sikredes bosted eller forholdene ellers passer for oppdraget.

c) Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og bærer selv omkostninger som ikke anses rimelige og nødvendige. Er det flere parter på samme side med likelydende interesser, kan forsikringsforetaket kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand.

d) Forsikringsforetaket kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av utgiftene som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere forsikringsforetaket om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har forsikringsforetaket samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, skal forsikringsforetaket ha oppdragsbekreftelse, timeliste, spesifisert salæroppgave og dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening.

10 Fører- og passasjerulykke

Det kommer frem av forsikringsbeviset om fører- og passasjerulykke er dekket.

10.1 Hva dekkes

Skade på kroppen forårsaket ved en plutselig, ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle). Kjøretøyet eller tilkoplet tilhenger/utstyr må være direkte årsak til skaden.

10.1.1 Dødsfall

Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år, betales dødsfallserstatning. Dersom den omkomne på skadetidspunktet

ikke etterlater seg ektefelle/samboer i live, egne barn eller kan dokumentere at han/hun forsørget sine foreldre, er erstatningen begrenset til kr 10 000.
Det gjøres fradrag dersom invaliditetserstatning er betalt for samme skade. Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales invaliditetserstatning dersom ulykkesskaden ville ha medført varig medisinsk invaliditet.

Erstatningen beregnes ut fra invaliditetsgraden som antas å ville blitt den endelige dersom sikrede hadde vært i live. Dødsfallserstatningen tilfaller forsikredes ektefelle/samboer, se definisjon av samboer under, subsidiært arvinger etter lov eller testament.

Samboer
Person som forsikrede har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det kommer frem i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede/sikrede i de siste to årene, eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.

Begunstigelse
I henhold til forsikringsavtaleloven kan det oppnevnes en eller flere personer som begunstigede. Begunstigede har rett til forsikringsforetakets ytelser ved forsikredes død. Begunstigelse må avtales med forsikringsforetaket og vil komme frem av forsikringsbeviset.

10.1.2 Medisinsk invaliditet

Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet, har sikrede rett til invaliditetserstatning når invaliditetsgraden er fastsatt, dog tidligst ett år etter skadedato.
Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes i inntil tre år etter skadedagen. Oppgjøret skal da basere seg på hva som må antas å bli den livsvarige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på treårsdagen.

For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen.

10.1.3 Spesielle bestemmelser for forsikringen

a) Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av livsvarig medisinsk invaliditet.
   Ved fastsettelse av erstatningen tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg/forhold.

   Graden av invaliditet fastsettes etter Sosialdepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del II og del III, men ikke det øvrige regelverk.
   Vurderingen skal være rent tabellarisk.
   Ved skadefølger som ikke er angitt i tabellen, skal skadegraden fastsettes skjønnsmessig på grunnlag av en sammenligning med skadefølger i tabellen.

   I tillegg gjelder:
   Ved tap av synet på ett øye, når synet på det andre øyet mangler, settes invaliditetsgraden til 100 %. Ved redusert syn fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av synsevnen med beste optiske hjelpemiddel. Ved tap av hørselen på ett øre når hørselen på det andre øret mangler, settes invaliditetsgraden til 65 %.
b) Ved redusert hørsel fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig med bruk av veltilpasset høreapparat.
c) Erstatningen for en og samme ulykkesskade kan ikke overstige 100 %. Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på samme person, fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering (den såkalte "reduksjonsmetoden"). Hvis

ulykkeshendelsen medfører skade av en kroppsdel som fra før av har nedsatt funksjon, gjøres fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditeten blir høyere enn det skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning.

d) Tannskade og arr som utelukkende virker vansirende, gir ikke rett til invaliditetserstatning.
e) Både forsikringsforetaket og forsikrede kan forlange ny fastsettelse av invaliditetsgrad når det er gått ett år siden forrige fastsettelse. Selv om tilstanden fremdeles kan forandre seg, skal endelig erstatning beregnes når det er gått tre år etter skadedagen. Erstatningen skal i så fall fastsettes etter invaliditetsgraden som antas å bli den endelige.
f) Etter skade må forsikrede snarest søke legehjelp og følge legens forskrifter og behandlingsopplegg.
g) På forsikringsforetaket sin anmodning skal det gis adgang til gjennomsyn av kilder som beskriver forsikredes nåværende og tidligere helsetilstand, som for eksempel journaler, fraværslister og lignende.

10.1.4 Sykelig tilstand/disposisjon eller mén

Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes invaliditet eller død, reduseres erstatningen i den grad den sykelige tilstanden/disposisjonen eller tidligere mén har hatt betydning for invaliditeten eller dødsfallet.

10.2 Hva dekkes ikke

a) Behandlingsutgifter
b) Skade på sinnet alene, for eksempel sjokk, uten at det samtidig er oppstått legemsskade.

Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet.

c) Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon.
d) Følgende sykdommer eller sykelige tilstander som har ført til medisinsk invaliditet, uførhet eller dødsfall, selv om ulykkesskade kan påvises som årsak: muskel- og skjelettsykdommer, for eksempel. lumbago/ischias med eller uten skiveskade/prolaps, spinalstenose, spondylolyse, -listhese, reumatisk eller annen degenerativ skjelettlidelse, fibromyalgi, hjerte-/karsykdommer, nevroser.
e) Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, for eksempel insektstikk alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon.
f) Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler.
g) Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved undersøkelse eller behandling av lege, sykehus eller fysikalsk institutt. Forsikringsforetaket dekker likevel skade som oppstår når den forsikrede behandles på grunn av en ulykkesskade som er erstatningsmessig.
h) Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Forsikringsforetaket dekker likevel skaden når årsaken er en nødssituasjon forsikrede ufrivillig var kommet opp i.
i) Skade fremkalt forsettlig. Forsikringsforetaket er likevel ansvarlig dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidde skal i denne sammenheng forstås den umiddelbare følgen av handlingen, nemlig legemsskaden.
j) Selvmord eller forsøk på selvmord. Forsikringsforetaket dekker likevel selvmord dersom sikrede kan

sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak - og ikke en sinnslidelse. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes at den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidde, se foregående punkt.

k) Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser.

10.3 Forsikringssum

a) Ulykkesskade inntil kr 200 000 per person.
b) Dødsfall inntil kr 100 000 per person.

Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, er samlet erstatning begrenset til kr 1 000 000.
Erstatningen fordeles forholdsmessig mellom de skadelidte.

10.4 Egenandel

Ingen egenandel.

11 Bonus og sesongbasert pris

11.1 Bonus

Det kommer frem av forsikringsbeviset om det beregnes bonus.

Forsikringsforetaket har rett til å foreta kontroll av opplysninger om bonus og/eller tidligere forsikringsforhold som forsikringstakeren, eller noen på dennes vegne, gir ved inngåelse av forsikringsavtalen.

11.1.1 Opparbeiding av bonus (prisreduksjon)

Det gis 10 % bonus for hvert år uten skade opp til 70 % bonus.
Etter tre skadefrie år med 70 % bonus, gis det 75 % bonus.
Etter tre år uten skade med 75 % bonus, vil det ikke være bonustap ved første skade (75 % 4 år).

11.1.2 Bonustap (pristillegg)

Ved skade som fører til utbetaling for forsikringsforetaket, reduseres bonusen med 5 % ved 75 % bonus (unntak: 75 % 4 år).
Ved bonus 70 % eller lavere, reduseres bonusen med 10 %.

11.1.3 Skader som medfører bonustap

Bonustap beregnes for ansvars- og kaskoskader jfr. punkt 2 og 4.
Skade som skyldes påkjørsel av dyr (forutsatt at skaden er meldt til politiet) medfører likevel ikke bonustap.
Det beregnes heller ikke bonustap for skader som direkte skyldes naturulykker i henhold til naturskadeforsikringsloven som skred, storm, flom og stormflo. Jordskjelv og vulkanutbrudd er unntatt.

11.1.4 Gjennomføring av bonustap

Regulering av forsikringsprisen foretas ved første hovedforfall etter at skaden skjedde.

11.2 Sesongbasert pris

For motorsykkel beregnes prisen etter følgende tabell:

Prosent av årspris	
Januar	2 %
Februar	2 %
Mars	2 %
April	10 %
Mai	17 %
Juni	17 %
Juli	17 %
August	17 %
September	10 %
Oktober	2 %
November	2 %
Desember	2 %

12 TILLEGGSDEKNINGER

Det kommer frem av forsikringsbeviset om en eller flere av tilleggsdekningene er dekket

12.1 Leiebil

12.1.1 Hva dekkes

Utgifter til leiebil:

a) i forbindelse med erstatningsmessig kasko- eller tyveriskade.
b) ved reise utenfor Norden når kjøretøyet ikke kan settes i trafikksikker stand innen to arbeidsdager eller er stjålet.

Etter avtale med forsikringsselskapet kan inntil samme størrelse bil/type drivstoff dekkes.

12.1.2 Hva dekkes ikke

Utgifter til leiebil:

a) utover normal reparasjonstid.
b) etter at oppgjør for kondemnasjon, tyveri eller totalskade er mottatt.
c) dersom kjøretøyet kan repareres på stedet.
d) ved skade på glass alene.

12.1.3 Forsikringssum

Leiebil i inntil 31 dager.
Beløp per dag er begrenset til kr 800.

Dersom det ikke er behov for leiebil, gis det en kontanterstatning på kr 250 per dag.

12.1.4 Egenandel

Ingen egenandel utover egenandel kasko/delkasko.

12.2 Panthaver

Når det er registrert pant i kjøretøyet og forsikringsforetaket har utstedt forsikringsattest, dekker forsikringsforetaket panthaverinteressen til fordel for panthaver når:

a) kjøretøyet er tapt ved tyveri eller kondemnert etter tap/totalskade i punkt 7.2.
b) kjøretøyets eier helt eller delvis har tapt sin rett til erstatning etter forsikringsavtaleloven §§ 4-6 til 4-11 og § 8-1 eller på grunn av manglende premiebetaling.

Setter panthaver frem krav mot forsikringsforetaket, må det dokumenteres at forsikringstakeren ikke har økonomisk evne til å betale skaden. Omkostninger i denne forbindelse erstattes ikke av forsikringsforetaket.

Forsikringen gjelder ikke i de tilfeller hvor skaden på kjøretøyet har blitt erstattet av andre.

Forsikringen bortfaller dersom maskinskade-/kaskoforsikringen opphører.

Forsikringsforetaket plikter å varsle panthaver med 14 dagers varsel.

12.3 Leasing

Når kjøretøyet er utleid i henhold til lovlig leasingavtale, avstår forsikringsforetaket fra å vise til manglende betaling eller brudd på sikkerhetsforskrifter overfor utleier eller dennes rettsetterfølger (heretter kalt eier). Betingelsen for erstatning er at eieren ikke visste eller burde vite om overtredelse av forholdene i avsnittet ovenfor.

Setter eier frem krav mot forsikringsforetaket, må det dokumenteres at forsikringstakeren ikke har økonomisk evne til å betale skaden. Omkostninger i denne forbindelse erstattes ikke av forsikringsforetaket.

Forsikringen bortfaller ved opphør av forsikringen/kaskodekningen.

Forsikringsforetaket plikter å varsle eier med 14 dagers varsel.

12.4 Kasko Pluss

12.4.1 Hva dekkes

a) Leiebil som under punkt 12.1.
b) Utvidet forsikringssum ekstra sett hjul og ekstrautstyr (punkt 1.3.1 b og c).
c) Parkeringsskade på eget kjøretøy som følge av at motpart som forårsaker skaden ikke gir seg til kjenne.
d) Uflaksforsikring
   - Skade på eller tap av nøkkel eller ladekabel.
   - Utgifter til rens av motor og tank ved feilfylling.
   - Utgifter til rens av kjøretøyets kupe som følge av søl fra f.eks. mat og drikke.
e) Nytt kjøretøy ved tap av eller skade på eget kjøretøy som overstiger 80 % (totalskade) av reparasjonskostnadene. Kjøretøyet må være registrert som fabrikkny på forsikringstaker og kan ikke ha gått over 60 000 km og må være mindre enn tre år gammelt.
f) Resterende startleie ved tap eller skade på leaset kjøretøy som overstiger 80 % (totalskade) av reparasjonskostnadene. Kjøretøyet må være leaset på forsikringstaker som fabrikkny og kan ikke ha gått over 60 000 km og må være mindre enn tre år gammelt.

12.4.2 Hva dekkes ikke

a) Parkeringsskade når kjøretøyet er 10 år eller eldre.
b) Rens av kjøretøyets kupe som følge av søl ifra bagasjerom, herunder åpent bagasjerom i biler uten adskilt bagasjerom.
c) Nytt kjøretøy for leaset kjøretøy, leiebiler eller andre kjøretøy hvor eier har fradragsrett for inngående merverdiavgift

12.4.3 Forsikringssum

a) Inntil kr 50 000 (ekstra sett hjul og ekstrautstyr).
b) Inntil kr 25 000 (parkeringsskade og uflaksforsikring), begrenset til ett tilfelle per år.
c) Nytt kjøretøy tilsvarende eget kjøretøy ved totalskade (punkt 12.4.1 e).
d) Erstatning for resterende startleie baseres på innbetalt beløp og gjenstående leasingperiode (punkt 12.4.1 f.

12.4.4 Egenandel

Egenandel kr 1 000 (uflaksforsikring).

For øvrige dekninger gjelder ordinær egenandel kasko/delkasko.

12.5 Maskinskade

12.5.1 Hva dekkes

Skade på motor, girkasse, kraftoverføring, styreenhet og batteri inntil 10 år fra kjøretøyet var nytt/200 000 km.

12.5.2 Hva dekkes ikke

a) Skade på bremser/bremsesystem eller clutchbelegg alene, uansett årsak, heller ikke eventuelle følgeskader.
b) Skade som følge av gradvis slitasje, korrosjon samt annen tæring eller som fabrikant, importør, leverandør eller reparatør er ansvarlig for i henhold til garanti eller annet rettsgrunnlag.
c) Skade som skyldes feil bruk eller uforsvarlig belastning, også under prøving, eller skade ved eksperimentering.
d) Kostnader ved utskiftning av deler som er omhandlet i produsentens modifiseringsprogram selv om dette skjer i forbindelse med en annen erstatningsmessig skade.

12.5.3 Forsikringssum

Markedsverdi.

12.5.4 Egenandel

Egenandel beregnes ut ifra kjøretøyets kilometerstand på skadetidspunktet jfr. følgende tabell:

Kilometerstand	Egenandel
Inntil 100 000 km	Kr 10 000
Fra 100 000 og inntil 150 000 km	20 % av reparasjonskostnadene, minimum kr 10 000
Fra 150 000 og inntil 175 000 km	30 % av reparasjonskostnadene, minimum kr 10 000
Fra 175 000 og inntil 200 000 km	40 % av reparasjonskostnadene, minimum kr 10 000

12.6 Ikke i bruk

12.7 Lagringsforsikring

12.7.1 Hva dekkes

a) Skade på eller tap av eget kjøretøy som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og eksplosjon.
b) Skade på eller tap av eget kjøretøy som følge av tyveri eller forsøk på tyveri.

Kjøretøyet skal oppbevares i låst bygning.

12.7.2 Hva dekkes ikke

a) Skade som følge av gradvis slitasje, korrosjon samt annen tæring eller som
b) fabrikant, importør, leverandør eller reparatør er ansvarlig for i henhold til garanti eller annet rettsgrunnlag.

12.7.3 Forsikringssum

Forsikringssummen kommer frem av forsikringsbeviset.

12.7.4 Egenandel

Egenandel kr 4 000 dersom ikke annet kommer frem av forsikringsbeviset.